

摘要：

5月1日，《战争权力法》60天结束大限将特朗普逼入死角：授权、撤军还是公然违法？油价已破110美元、战费耗资300亿、补充拨款高达千亿，共和党内部裂痕悄然浮现——这个原本只存在于法律文本中的日期，正成为全球市场必须盯紧的政治坐标。

5月1日，一个对美国宪政秩序与全球能源市场同样关键的法律截止日正在逼近。

[据央视新闻报道](#)，根据1973年《战争权力法》，在未经国会授权的情况下动用武装力量的总统，须在60天内终止军事行动。特朗普自2月28日起对伊朗展开打击，这条倒计时早已启动——截止日，就是5月1日。

冲突升级带来的代价已触目惊心：原油价格突破每桶110美元，全球能源基础设施损失估计超500亿美元。截至目前，**美国国会尚未通过任何针对伊朗的武力使用授权（AUMF），战争合法性悬而未决。跨党派议员均将5月1日视为不可逾越的法律节点，届时必须明确表态：授权继续，还是依法叫停。**

白宫称正就此与国会“积极沟通”，但特朗普本人始终回避“战争”一词，坚持将行动定性为“军事行动”，暗示无需寻求国会授权。共和党整体迄今站在总统一边，但随着截止日逼近，内部裂痕开始浮现，部分议员明确表示，60天后若无授权，行动必须叫停。

与此同时，战争的财政账单同样悬而未决。冲突已耗资约300亿美元，白宫预计还将申请800亿至1000亿美元的补充拨款，这将实质上迫使议员就一场尚未获得正式授权的战争作出明确的财政背书。

法律之剑：60天倒计时从何而来

《战争权力法》于1973年经国会推翻尼克松总统的否决后生效，旨在防止总统在未获国会同意的情况下将美国拖入无限期军事冲突。

该法规定：总统在未获国会批准的情况下动用武装力量，须在60天内终止行动；若需延期，可申请额外30天，但必须以书面形式向国会保证，该时间仅用于确保美军安全撤退，而非继续作战。

时间线清晰：美军2月28日对伊朗发动导弹打击；特朗普3月2日正式通知国会，60天倒计时自此启动，实际截止日为5月1日。内布拉斯加州共和党众议员Don Bacon表示：“依法而言，我们要么批准继续作战，要么叫停。如果不获批准，依法就必须停止行动。”

特朗普深知这一法律压力，却选择以文字游戏规避。他在3月下旬表示，自己不会使用“战争”一词，因为“用了……可能不太好”：

“国会不喜欢‘战争’这个词，因为你按规定需要获批才能开战，所以我用‘军事行动’”。

这一表述暗示他认为无需申请国会授权，也为后续可能的法律挑战预设了话语空间。

共和党分裂：护盾出现裂缝

过去六周，共和党整体站在特朗普身后——众议院议长Mike Johnson明确反对任何限制总统军事权力的举措，参议院多数党领袖John Thune同样拒绝支持叫停行动。

此前，国会已有四项依据战争权力推动的终止决议相继被共和党击败。

但随着截止日逼近，分歧开始公开化。

俄克拉荷马州参议员James Lankford态度明确：“这是法律，国会就应该（授权）。”北卡罗来纳州参议员Thom Tillis表示，60天后要么总统提出退出计划，要么就必须申请AUMF：“这两种情况都需要国会明确表态。”

另一些共和党人则更为宽松。怀俄明州参议员Cynthia Lummis表示愿意让冲突在未经授权的情况下延续，理由是公开披露战略计划可能泄露情报：“我希望让局势自然发展。”

民主党方面，弗吉尼亚州参议员Tim Kaine表示，参议院民主党正准备在截止日前后强制推动更多战争权力决议投票，以期随着法律要求从假设变为现实，共和党的政治算计随之改变：“一些人表示这对他们而言是分水岭时刻，我希望如此。”

三条路：授权、撤军，还是知法犯法

若5月1日前冲突未能平息，特朗普面临三种选择，每一种代价都不轻。

最大可能的路径是申请AUMF。这项源于2001年9月11日恐袭后颁布的授权法律，赋予总统在无明确终止期限的情况下持续推进军事行动的权力，此后被多次援引以授权各类军事行动。若AUMF获批，特朗普可不受时间约束地延续对伊朗的军事行动。

第二条路是撤军。这意味着将主动权交出，伊朗可宣称实际与道义的双重胜利——尽管白宫届时大概率会将其包装为“任务完成”。

第三条路是继续作战但拒绝寻求授权，即公然违法。在此情形下，即便共和党也可能难以为其护航——此次对伊朗的军事行动已遭国际社会批评为违反国际法，而国内法层面的违规将进一步压缩特朗普的政治空间。

战争账单：财政与市场的双重冲击

对投资者而言，5月1日的结局直接牵动能源价格与全球风险偏好。

原油价格此前已突破每桶110美元，美欧汽油价格大幅上涨，部分亚洲较小经济体已被迫启动类似封锁的应对措施。全球能源基础设施受损估计超500亿美元，冲突造成的死亡人数保守估计超过5000人，其中包括大量平民与儿童。



财政层面，冲突已耗资约300亿美元，白宫预计将申请800亿至1000亿美元的补充拨款。这笔请款将实质上迫使议员就一场从未正式获得授权的战争作出明确的财政背书，令共和党面临更难回避的政治压力。

Don Bacon表示，即便对补充拨款持开放态度，白宫也必须解释清楚其成本测算依据：“2000亿美元的估算数字是不现实的。话说回来，我们确实得补充弹药储备，那些巡航导弹都得补回来。”

战争是否合法，直接关系到美国政府的信用与国际市场的风险定价。5月1日，一个原本只存在于法律文本中的日期，正迅速成为市场不得不盯紧的政治坐标。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取

限免

649 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论

- 5 条评论
- 陈志乔

9小时前 中国浙江省

又一场特别军事行动。

👍 2 ↩ 回复



慢就是快VS弱就是强

10小时前 中国陕西省

60天，截止的日子是不是算错了？3月和4月合计61天。

👍 0 ↩ 回复



阿雷

11小时前 中国广东省

参众两院，两党都会支持川子搞下去

👍 1 ↩ 回复



慳史應龍

11小时前 中国河南省

合法一词如同儿戏，文字游戏罢了

👍 0 ↩ 回复



见闻用户

13小时前 中国安徽省

特别行动嘛

👍 1 ↩ 回复

